

1500451-30.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... tinha em depósito drogas destinadas ao tráfico.

Além da confissão do réu, a quantidade significativa de porções de maconha, cocaína e crack apreendidas com ele e as circunstâncias em que se deu a sua prisão permitem afirmar com absoluta convicção que as drogas lhe pertenciam e que se destinavam à mercancia ilícita.

Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500451-30.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500451-30.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315937/2021 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 21497679 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 6309/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2315937 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLISONE ELIAS NOGUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

WILLISONE ELIAS NOGUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia e seu aditamento, nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, nas imediações do CEMPI Cely de Abreu S. De Amoedo Campos, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física, consistentes em 10 porções de cocaína na forma de crack, com

peso aproximado de 7,8 g, 27 porções de cocaína, com peso aproximado de 22,8 g, e 08 porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 16,7 g.

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fls. 91/92). O réu foi citado (fls. 147) e apresentou resposta à acusação (fls. 154/155).

Sobreveio aditamento à denúncia (fls. 190), o qual foi recebido às fls. 191/192.

Após, a nova citação do réu, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 207).

O Ministério Público, por meio de sua representante, ofertou memoriais, requerendo a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento. Em relação à pena, opinou pela fixação de pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade e da natureza das drogas. Pleiteou a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06 e o afastamento do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Ao final, requereu a fixação de regime inicial fechado e se manifestou contrariamente à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (fls. 215/221).

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu ou, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Pleiteou ainda a desclassificação para o crime de tráfico privilegiado e o afastamento da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Encerrou, pugnando pela fixação de regime inicial aberto e pela concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 222/230).

É o relatório

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças que instruíram o inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01, 04/07 e 09), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de constatação preliminar (fls. 10/11), laudo do local do crime (fls. 128/132) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 119/121, 122/124 e 125/127), que resultaram positivos para maconha e cocaína.

Ao ser interrogado, o acusado confessou a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, alegando que necessitava de dinheiro por estar desempregado (fls. 205/206).

Como veremos a seguir, a confissão do réu encontra-se em harmonia com o conjunto probatório.

O Guarda Municipal César Francisco Pereira relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em patrulhamento pelo Jardim Floresta, quando avistou o acusado mexendo em uma moita. Prosseguiu, narrando que o acusado tentou se evadir, ao visualizar a viatura, mas que acabou sendo abordado e que, na área verde onde ele estava anteriormente, localizou uma sacola plástica com 10 porções de crack, 08 porções de maconha e 27 pinos de cocaína. Encerrou, dizendo que o acusado confessou que estava traficando e que receberia R\$100,00 por dia (fls. 205/206).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal Marcelo Pereira da Silva (fls. 205/206).

Importante salientar que os depoimentos dos guardas municipais que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou prejudicar o acusado.

De acordo com as preleções de AZEVEDO FRANCESCHINI, “os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos não de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais. Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente de polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isso mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que a do cidadão comum.” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, VOL. 8, pág. 386).

Aliás, a orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total valor aos depoimentos prestados por policiais. A título exemplificativo, temos o seguinte precedente jurisprudencial:

“PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório. Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa. Cumpre a Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento (...)” (Apelação Crime nº 70011511292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, relator: Sylvio Baptista, julgado em 07/07/2005).

Do confronto da prova oral com as provas documentais e periciais existentes no bojo dos autos, depreende-se que o réu guardava e tinha em depósito drogas destinadas ao tráfico.

Além da confissão do réu, a quantidade significativa de porções de maconha, cocaína e crack apreendidas com ele e as circunstâncias em que se deu a sua prisão permitem afirmar com absoluta convicção que as drogas lhe pertenciam e que se destinavam à mercancia ilícita.

Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível.”(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273).

Por outro lado, não obstante a natureza objetiva da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, essa não deve incidir no caso em tela, pela ausência de comercialização das drogas à vista dos frequentadores dos locais descritos no laudo pericial, pois o crime ocorreu durante a madrugada, enquanto as escolas estavam fechadas e com suas atividades suspensas.

Assim, em razão da ausência de pessoas nas escolas, não há como argumentar que houve, nem mesmo potencialmente, maior difusão da toxicomania ou exposição de pessoas à narcotraficância, de modo que a rejeição da causa de aumento consiste em medida de rigor.

No Superior Tribunal de Justiça, temos o seguinte julgado, que demonstra que, para a incidência da majorante, é necessário que haja circulação e aglomeração de pessoas

Ementa Oficial: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela [grifo nosso]. 4. Recurso especial improvido. (Resp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de tráfico ilegal de drogas e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta.

Verifico que ele é primário e não possui antecedentes criminais (fls. 143/144).

Nada há de relevante também quanto às demais circunstâncias judiciais, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito, foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas tampouco ensejam a exasperação da pena.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, pela impossibilidade de redução da pena aquém do seu mínimo legal.

Por ser o réu primário e possuidor de bons antecedentes, bem como por não haver qualquer prova de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reduzo a pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, de dois terços (2/3), para que a pena seja estabilizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra WILLISONE ELIAS NOGUEIRA, condenando-o ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 33, § 4º, e 44 da Lei nº 11.343/06 no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu, bem como de conceder sursis, por entender que tais medidas são insuficientes como forma de punição e ressocialização, principalmente porque o condenado possui passagem pela Vara da Infância e Juventude, não comprovou atividade lícita e não demonstrou que está apto à reintegração na sociedade.

Como o réu praticou crime de tráfico privilegiado, que não se trata de crime equiparado a hediondo, não há obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado. Considerando as condições pessoais do réu, notadamente a sua vida pregressa, e as circunstâncias do crime, entendo que deveria ser fixado o regime inicial semiaberto, porém, como ele permaneceu preso preventivamente por tempo superior a 16% da pena, com fulcro no artigo 387, § 2º, do CPP, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pela inexistência de local apropriado nessa comarca para cumprimento do regime aberto, a pena será cumprida em prisão domiciliar, razão pela qual concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA